المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لااله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمابعد :

فلا تخفى أهمية معرفة أحكام اليمين عموما ؛ ومعرفة الأحكام المتعلقة بالأيمان الإلتزامية على الخصوص[١] ؛ فهي جديرة بالإهتمام والدراسة لكثرة وقوع هذا النوع من اليمين ؛ وكثرة السؤال عنه ولم أجد حسب علمي رسالة متخصصة في موضوع اليمين والأحكام المتعلقة بالأيمان الإلتزامية ؛ فالحاجة ماسة للكتابة في هذا الموضوع . ك والمقصود بالأيمان الإلتزامية هي أن يلتزم الحالف شيئا وهو لايريد وقوعه من أجل منع نفسه من الفعل أوحثها عليه ؛ كالحلف بملة غير الإسلام ؛ والحلف بالطلاق والعتاق ؛ والنذر والظهار والحرام وتحريم الزوجة والطعام ونحو ذالك ؛ أوتعليق ذلك على شرط من الشروط ؛ وليس مقصوده وقوع ماإلتزمه وإنما كان مقصوده منع نفسه أوحثها على الفعل مع كراهتها لوقوع هذه الأشياء المحلوف بها .

يحرس المسلم بطبيعته على معرفة الحكم الشرعي ؛ لمايصدر عنه من أقوال أو أفعال حتى يلتزم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويبتعد عما نهاه عنه[٢] ؛ ومن الأحكام الشرعية التي يجهلها الكثير من الناس ومن المهم معرفتها حكم اليمين .

وقد اخترت الكتابة فيه ببحث عنوانه : اليمين وأحكامها في الفقه الإسلامي ، ليكون بحث تخرجي في مرحلة البكاليورس .

---

(١) آداب اليمين وأحكامها _ لعبد الله بن عبده العواضي ص ٣ .

(٢) توقير اليمين _ لدكتور عبد الله الأطرم ص ٥ .

أسباب إختيار الموضوع

(١) معرفة أحكام اليمين عموما، ومعرفة الأحكام المتعلقة بها .

(٢) جهالة كثير من الناس عن أحكام اليمين وما يترتب عنها .

(٣) إحترام أسماء الله وصفاته وعدم العبث بالأحكام الشرعية .

(٤) رغبة الباحث وميوله الى مثل هذه المواضيع .

ومن هنا كانت الحاجة ماسة الى إفراد هذه المسائل ببحث بسيط .

أسئلة البحث

سيجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية :

(١) ما الأصل في اليمين ؟

(٢) وبم يكون المحلوف به ؟

(٣) ماهي شروط اليمين المتفق عليها ؟

(٤) هل اليمين تغلظ باللّفظ والزّمان والمكان ؟

(٥) ما أقسام اليمين من حيث الكذب وعدمه ؟

(٦) هل الإستثناء يزيل حكم اليمين ؟

(٧) ماكفارة اليمين المشروعة ؟

فروض البحث

(١) الأصل في اليمين الحلّ .

(٢) يكون الحلف بإسم من أسماء الله أوصفة من صفاته .

(٣) شروط اليمين المتفق عليها منها : التّكليف ؛ والبلوغ ؛ والعقل ؛ وأن يكون المدعي عليه منكرا حق المدعي .

(٤) اليمين تغلظ باللّفظ والزّمان والمكان .

(٥) تنقسم اليمين من حيث الكذب وعدمه الى يمين غموسة ولغو ومعقودة .

(٦) الإستثناء يزيل حكم اليمين .

(٧) كفارة اليمين منها : الإطعام أوالكسوة أوالعتق ؛ فمن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام .

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى :

(١) بيان أحكام اليمين في الفقه الإسلامي .

(٢) إظهار فكرة واضحة للقاري عن أهمية هذا الموضوع .

(٣) أن يحرص المسلم على معرفة أحكام الشريعة في أقواله وأفعاله حتى يلتزم بماأوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويبتعد عما نهاه عنه .

(٤) بقاء الشريعة الإسلامية وشمولها وخصائصها التي تفضل بها كل الشرائع .

أهمية الموضوع

(١) تتجلى أهمية هذا البحث أن الأحكام الإسلامية ومنها اليمين قد يتساهل كثير من الناس في زماننا هذا .

(٢) تزداد أهمية هذا الموضوع بتعلقه بأحكام القضاء فيحتاج الناس إتباع أمرالشارع الحكيم .

(٣) الإجابة عن مشكلة البحث المتمثلة بمجموعة من الأسئلة منها : ماحكم اليمين ؟ وما أقسام اليمين بالله تعالى من حيث الكذب وعدمه ؟ وغيرها من الأسئلة .

منهج البحث

يتلخص البحث الذي سلكته في كتابة هذا البحث إلى :

أولا : تقسيم البحث ومصادره .

قمت بتقسيم البحث وتسمية فصوله وتحديد مباحثه ومسائله

ثانيا : التوثيق والإقتباس

(١) أثبت الآيات القرآنية الواردة في البحث برسم العثماني وذكرت عقبها إسم السورة ورقم لآية

(٢) خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة ؛ وذلك بذكر من خرج الحديث من الأئمة وإسم الكتاب والباب ورقم الحديث ؛ والجزء والصفحة حسب توفر تلك البيانات

(٣) **وثقت النسبة الى المذاهب من المصادر المعتمدة في كل مذهب .**

(٤) وضعت النص المقتبس بين علامتى التنصيص " " إذا كان مقتبسا بلفظه ؛ وأشرت في الهامش الى إسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة إن لم أذكر إسم الكتاب في المتن .

(٥) حرصت على ترتيب المراجع في الهامش وترقيمها حسب وجودها .

(٦) إذا كان الخلاف في مسألة خلافا قديما مشتهرا سأقتصر على ذكر الخلاف في المذاهب الأربعة .

(٧) أثبت تفسير الغريب إن كان هناك غريبا ؛ وذكرت أيضا ترجمة الأعلام في آخر البحث.

دراسات سابقة

من الكتب ألتي ألفت حول هذا الموضوع منها :

(١) أحكام الإستثناء في اليمين في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة . تأليف : إسماعيل شندي .

(٢) أحكام عن اليمين بالله عزوجل ؛ لشيخ : خالد الشّيخ .

(٣) الإثبات باليمين القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية ؛ تأليف : جمال محمد أبوريا.

(٤) القضاء بالأيمان والنّكول ؛ تأليف : الدّكتور عبد الفتاح إدريس .

(٥) اليمين في القضاء الإسلامي ؛ تأليف : عكرمة صبري .

(٦) فقه الأيمان والنّذور تأليف : أمير عبد القادر .

(٧) فقه الأيمان والنذور وحكمه الإسلامي في الذبائح ؛ تأليف:الدّكتور: محمد سالم عبيدات .

(٨) اليمين والآثار المترتبة عليه ؛ تأليف : يقظان عطية الجبوري .

(٩) الأيمان والنّذور ؛ محمد عبد القادر أبو الفارس .

(١٠) وسائل الإثبات في الشّريعة الإسلامية ؛ تأليف محمد الزّحيلي .

(١١) توجه اليمين على الشّخصية الإعتبارية ؛ لدكتور: عبد العزيز بن محمد الدغيثر .

(١٢) اليمين وكفارته في ضوء الكتاب والسنة ؛ تأليف : عبد الرّحيم يحيى حمود .

(١٣) اليمين طريقة للإثبات والحكم .

(١٤) اليمين المتممة .

(١٥) اليمين القضائية كطريق من طرق الإثبات .

والفرق بين هذه الكتب المؤلفة بموضوع البحث وبين بحثي مايلي :

(١) أنّ هذه الكتب مختصرة بجزءٍ معين من أحكام اليمين بخلاف ما تحدثت فيه .

(٢) بعض هذه الكتب أنها شملت أحكام الأيمان والنّذور واقتصرت بباب الأيمان فقط .

(٣) وما تحدثت بعض هذه الكتب اليمين القضائية ولم أتحدث عنها شيئاً .

هيكل البحث

يتكون البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس كاشفة .

المبحث الأول : مفهوم اليمين ومشروعيتها وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف اليمين لغة وشرعا .

المطلب الثاني : مشروعية اليمين .

المبحث الثاني : شروط اليمين وصيغها ؛ وفيه مطلبان :

المطلب الأول : شروط اليمين .

المطلب الثاني : صيغة اليمين المشروعة وآراء الفقهاء في ذلك .

المبحث الثالث أحكام اليمين وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أقسام اليمين .

المطلب الثاني : كفارة اليمين وشروط وجوبها .

الخاتمة : منها النتائج ؛ ومنها الفهارس: ويشـــمل فهرس الآيات القرآنية ؛ فهرس الآحاديث النبوية ؛ فهرس المراجع ؛ وفهرس الموضوعات

تمهيد

الأصل في اليمين الحل [1] ؛ بمعنى أنه لا يكره الحلف ؛ بل يستحب إذا كانت تتعلق به مصلحة دينية أودنيوية من إصلاح بين متخاصمين ونحوه ؛ فالوسائل لها أحكام المقاصد ؛ وقد أمرالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم _ بالحلف في مواضع من كتابه ؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾﴾ البقرة: ٢٢٤

فليس المراد بالآية النّهي عن الحلف ؛ إنما نهى الله في هذه الآية عن أن تجعل اليمين مانعة لنا من فعل الخير ؛ فيمتنع المسلم عن فعل خير ؛ بحجة أنه حلف ألا يفعله ؛ فحتّى لو حلف على أمر ثمّ كان غيره أفضل منه شرع الله له أن يكفّر عن يمينه ويأتي الأفضل الذي حلف عليه ؛ فعن عبد الرّحمن بن سمرة[2] رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا حلفت على يمين ؛ فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وأت الذي هو خير) [3] .

والمجتمع الإسلامي له بحاجة ماسة للمسائل الفقهية لإرتباطها بعلاقاته الإجتماعية وتعاملهم فيمابينهم ؛ خاصة مسألة اليمين والأحكام التي تتعلق بها لها أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي ؛ لاسيما مع كثرة هذه الأيمان في زماننا مع وجود بعض مظاهر الجهل أوالتساهل فيها ؛ سنقف مع أبرز أحكام الأيمان حتى نكون على بصيرة من ديننا في هذه القضية فنعمل على علم ونعلم غيرنا .

---

(١) المغني في شرح الكبير ص ١٦١ .

(٢) عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم ويقال حبيب بن عبد الرحمن بن أردك وكان ممن عاش في عصر صغار التابعين؛ _ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ ليوسف بن عبد الرحمن المزي ج ١٧ ص ٥٧ .

(٣) صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري _ المجلد الثالث ص ١١٣رقم (١٦٥٠) باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرهاخيرا منها أن يأتي الذي هو خير . والنسائي ١٠/٧ وأخرجه البخاري ١١ / ٤٥٢ باب :لاتحلفوا بآبائكم .

والحلف على أمور ماضية كذبا يحدث كثيرا في هذه الأيام من بعض الناس هداهم الله[١] ؛ لأجل مصلحة دنيوية يحصلونها ومن مواطن ذلك في البيع والشراء ؛ والرّسول صلى الله وسلم يقول محذّرا من ذلك في حديث أبي ذر[٢] رضي الله عنه : (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ فقلت من هم يارسول الله خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل إزاره ؛ والمنّان عطاءه ؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)[٣] .

ويزداد الأمر سوءا عندما يكون الحالف يكذب لأجل أكل أموال النّاس وحقوقهم بالباطل ؛ يقول صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)[٤] .

---

(١) أحكام اليمين _ لشيخ أحمد الزومان ص ٧ .

(٢) هو أبوذر جندب بن جنادة ويقال برير بن جنادة الغفاري صحابي جليل وهو من السابقين الى الإسلام _ معجم الصحابة للبغوي ج١ ص٥٢٧

(٣) صحيح البخاري ج٢ ص ٢٣١_ ٢٣٢ _رقم ٢٣٥٨ كتاب المساقات .

(٤) صحيح البخاري ج٢ ص ٢٣١ _ رقم ٢٣٥٧ . باب الخصومة في البئر والقضاء فيها .

المبحث الأول : مفهوم اليمين ومشروعيتها وفيه مطلبان :

المطلب الأول: تعريف اليمين لغة وشرعا .

المطلب الثاني: مشروعية اليمين .

المطلب الأول : تعريف اليمين لغة وشرعا .

تعريف اليمين لغة :

اليمين مفرد ؛ وهي مؤنثة وجمعها أيمن وأيمان ؛ واليمين لفظ مشترك بين عدّة معان في اللغة العربية [١] :

ـ منها القوة؛ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ﴾ الحاقة: ٤٥

ـ ومنها اليد ؛ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ ﴿٩٣﴾ ﴾ الصافات: ٩٣

ـ ومنها الحلف والقسم ؛ وسمي الحلف والقسم يمينا لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا تحالفوا وضع كل منهم يده في يد صاحبه اليمنى؛ أو لأن الحالف يتقوى بقسمه كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى (٢). معنى اليمين شرعا: هي اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب ؛ وتكون بالحلف بالله تعالى أو بإسم من أسمائه أوصفة من صفاته . أما التعريف اليمين القضائية لإثبات الدّعوى فهي تأكيد ثبوت الحق أونفيه أمام القاضي بذكر إسم أوصفة من صفاته [٣]. **وقيل أيضا : اليمين جمع يمين وهي: القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على مستقبل – إرادة تحقيق خبر فيه ممكن**[٤] .

---

(١) لسان العرب ١٣/ ٤٦٣ . والمصباح المنير في غريب شرح الكبير للرفاعي .

(٢) طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ص١٨٣ تأليف : الدكتور سعد بن درويش الزهراني ـ أستاذ مساعد بقسم القضاء والسياسةالشرعية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(٣) المبسوط ص ١٠٣٧ .

(٤) **الكتاب: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ج٤ ص ٣٢٩. المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان .**

المطلب الثاني : مشروعية اليمين .

واليمين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة[1] . أما الكتاب: فمنهاقوله تعالى : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ المائدة: ٨٩

ـ ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ آل عمران: ٧٧ .

ـ ومنهاقوله تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ البقرة: ٢٢٥

(عن سمّاك عن عكرمة عن إبن عباس قال: قال رسول الله عليه وسلم : أنه كان كثيرا ما يحلف : (والله لأغزونّ قريشا ؛ والله لأغزونّ قريشا ؛ والله لأغزونّ قريشا) [4] .

---

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ ص ٥٠٥ .

(٢) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم إبن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ صحابي جليل وحبر هذه الأمة ؛ توفي سنة ٦٨هـ ؛ سير أعلام النبلاء ؛ لمحمد بن أحمد الذهبي ج٣ ص٣٣١ .

(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج١٠ ص ٤٢٧ وأصله في الصحيحين .

(٤) أخرجه أبوداود في سننه حديث رقم ٣٢٨٥ ج ٣ ص ٢٣١ وصححه الألباني في سنن أبي داود .ونيل الأوطار للشوكاني ج ١٥ ص ٣٠٦ باب :من حلف فقال:إن شاء الله ؛ وأبويعلى في المسند (٢٦٧٤) .

واليمين مشروعة[1]؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلّى الله عليه وسلم بالقسم، مثل قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾ الليل: ١وقوله﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾ الشمس:١ وقوله : ﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ﴾ التين:١ وقوله أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه:﴿۞ وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَۖ قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ﴾ يونس: ٥٣، وقوله: ﴿قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِۖ﴾ سبأ: ٣وقوله﴿ۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ﴾ التغابن: ٧ . وقد ثبت في السنة تشريع اليمين فقال صلّى الله عليه وسلم: «إني . والله . إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هوخير،وتحللتها[2]» أي أديت كفارتها.لكن لايملك الحالف الرجوع عن اليمين النذر والطلاق، وإنما تلزمه بمجرد النطق بها. واليمين وإن كانت في الأصل مباحة عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله سبحانه : ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠﴾ القلم: ١٠ وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله. ولذا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: «ما حلفت بالله تعالى صادقاً ولا كاذباً» ، وقد تقرر أن اليمين مكروهة للنهي عنها بقوله تعالى:﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ البقرة: ٢٢٤ أي لا تكثروا الحلف بالله، لأنه ربما يعجز الحالف عن الوفاء به، إلا أن تكون اليمين في طاعة من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه، فتكون طاعة. وعلى هذا ليس من الأدب مع الله تعالى اتخاذ اليمين طريقاً للإقناع والتأثير وإنفاق السلعة والترغيب في المعاملات، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «الحلف مَنْفَقة للسلعة، مَمْحقة للبركة».[3]

---

(١) الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) ج٤ ص٢٤٤٣المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيَّة الشَّريعة الناشر: دار الفكر – سوريَّة – دمشق الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة

(٢) أخرجه البخاري برقم ٣١٣٣.

(٣) أخرجه البخاري رقم ٢٠٨٧ ج٣ ص٦٠.باب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) .

ومنها [1] حديث يحذر من الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه ؛ ويدل على ما فيه من إثم الكبير وهو من الكبائر ؛ اخرج أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن القيس [2] قال كان بيني وبين رجل إبن عم لي خصومة في بئر ؛ فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (بينتك أويمينه) فقلت : إذاً يحلف ولا يبالي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين هو فيها فاجر ؛ ليقتطع بها مال إمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) [3] .فأنزل الله تصديق ذلك : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧ ﴾ آل عمران: ٧٧

.وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل ثمّ وهبه له ؛ وقال : خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم فتصير سنة ؛ وروي سالم[4] عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مايحلف :(لاومقلب القلوب) [5] .

---

(١) طرائق الحكم ص ١٨٧ .

(٢) أشعث بن قيس هو معد يكرب بن قيس الكندي إبن معاوية بن حبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين أنه كان صحابيّ جليل وكان ممّن أسلم عام الوفود ؛ سير أعلام النبلاء ؛ لمحمد بن أحمد الذهبي ج٢ص٣٧ .

(٣) صحيح البخاري ج٨ ص ١٣٢ باب لاتحلفوا لآبائكم . وصحيح مسلم ج ٣ ص١٢٦٦ باب النهي عن الحلف بغير الله.

(٤) هو سالم عبدالله بن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء القريشي العدوي ويقال أبو عبد الله المدني _ سير أعلام النبلاء ج٤ ص ٤٥٧ .

(٥) أخرجه البخاري (٦٢٥٣) في الأيمان ؛ ا . والترمذي (١٥٤٠) في النذور .

من تصح اليمين ومن لاتصح ؟ تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ المائدة: ٨٩ وأما غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم فلا تصح يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق".(١) ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف كالبيع وفيمن زال عقله بالسكر ، وأما المكره فلا تصح يمينه لما روى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على مقهور يمين".(٢) ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كما لو أكره على كلمة الكفر ، وأما من لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لسانه إلى اليمين أو أراد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ المائدة: ٨٩ . وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر(٣).

---

(١) أخرجه البخاري ، باب الطلاق والإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق وغيره .

(٢) أخرجه الدار قطني رقم ٤٣٥٣ ج٥ ص ٣٠٢ . **المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ) ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم**

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م (3)

(٣) **الكتاب: المهذب في فقة الإمام الشافعي ج٣ ص٣٩٣ . المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية**

وأجمعت الأمة على إنعقاد اليمين ؛ إذا ثبت هذا فإن اليمين تنعقد[١] من بالغ عاقل مختار قاصد الى اليمين ؛ فالصبيّ والمجنون والسّكران والنّائم فلا تصح يمينهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلا ثة : عن الصبيّ حتى يبلغ ؛ وعن النّائم حتى يستيقظ ؛ وعن المجنون حتى يفيق) [٢] **ولاتنعقداليمين إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية**[٣]. وأما المحلوف به : فقد إتفق الفقهاء على أن اليمين المنعقدة هو القسم بالله تعالى ؛ أوبصفة من صفاته مثل : والله ؛ وبالله العالمين الحيّ الذي لايموت ؛ ومن نفسي بيده ؛ أووعزة الله وعظمته ؛ قال جمهور العلماء [٤] : من حلف باللات والعزى أو غيرها من الأصنام أي قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ؛ أو نصراني ؛ أوأنا بريء من الإسلام ؛ أو من النّبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه ؛ وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ؛ ويستحب أن يقول : لاإله إلا الله . ولا يجوز الحلف بغيرالله تعالى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت) [٥] .

---

(١) المحلي في شرح المجلي بالحجج والآثار ــ للإمام أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد الشهير بإبن حزم الظاهر ج١؛ ص ١١٦٤ ؛ والسّيل الجرار ــ المترفق على حدائق الأزهار ــ ص ٦٨٣ .

(٢) المجتبى من السنن المشهور ــب ــ سنن النسائي ١٥٩/٦ باب من لايقع طلاقه من الأزواج .

(٣) **الكتاب: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ج١ ص٣٦٢، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) المحقق: عوض قاسم أحمد عوض ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م**

(٤) تحفة الأحوذي ــ شرح جامع الترمذي ؛ ج٥ ص ١٢٢ .

(٥) صحيح البخاري ج٨ ص ١٣٢ .

وعن عمر بن الخطا ب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنّهي عن ذلك ؛ إنتهوا عنه واجتنبوه ؛ فكانوا لايحلفون إلا بالله ؛ أوبصفاته العلية ؛ ولذا قال عمر رضي الله عنه [1]: " فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ؛ لاعامدا ولا حاكيا " أي ناقلا كلام غيري .

واكتفى الجمهور غير المالكية بلفظ الجلالة فقط لقوله تعالى : ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ﴾ التوبة: ٦٢ ؛ وقال أيضا : ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟﴾ التوبة: ٧٤

ولإقتصاره صلى الله عليه وسلم ذلك في يمينه يغزو قائلا : (والله لأغزون قريشا) [2] ؛ واليمين تنعقد بمجرد النّطق بها ولوهزلا [3] لأنها من الأحوال التي يستوي فيها الجد والهزل ولا تقبل قول الحالف في القسم : لم أرد اليمين ؛ لافي الظّاهر ولا فيما بينه وبين الله . ولا تنعقد اليمين إتفاقاً إذا قال : إن شاء الله تعالى[4] ؛ بشرط كونه متصلا باليمين من سكوت عادي ؛

(١) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ؛ ج ٢ ص ٤٦٦.

(٢) تقدم في ص ١٣ .

(٣) شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي؛ للإمام أبي بكر الرازي الجصاص ؛المجلد السابع ص ٤٢٢ _ ٤٢٣ _ ٤٢٤ ؛ ، والكتاب الفقه الميسر في أضواء الكتاب والسنة ص ٣٦٩ . والمهمات ج٧ ص ١١٣ _ ١١٤ .

(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ؛ ج ٦ ص ٥٠٦ تأليف : أ/ د: وهبة الزحيلي .ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخيار ؛ اللإمام الشّوكاني اني ج ١٥ ص ٣٠٥ ؛ ٣٠٦ ؛ ٣٠٧ .

لأن الإستثناء يزيل حكم اليمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث) [١] . ولا تدخل النيابة في اليمين ولا يحلف أحد عن غيره ؛ فلو كان المدعي عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف عنه ؛ ووقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ولم يحلف عنه وليه [٢] .قال الشافعي رحمه الله [٣] من قال : والله أو حلف بيمين ؛ ما بطلاق أو عتاق أو غيره ؛ أوأوجب على نفسه شيئا ؛ ثم قال : إن شاء الله موصولا بكلامه ؛ فقد إستثنى ولم يقع عليه شئ من اليمين وإن حنث . فإذا قطع ثم إستثنى لم يكن له الإستثناء وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (والله لأغزوّن قريشا ثلاثا) ثم قال في الثالثة : (إن شاء الله) [٤] ؛ وإذا أعقب اليمين بها لم يحلف بالفعل المحلوف عليه ولم تلزمه الكفارة ، يجوز حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها ؛ فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها [٥] .

---

(١) رواه أحمد في سننه ج ١٣ ص ٤٥٠ والنسائي ج٧ ص ٣٠ . صححه الألباني في تعليقات الحسان على صحيح إبن حبان

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ ص ٥٠٧ تأليف : أ/ د/ وهبة الزحيلي .

(٣) الأم / للإمام محمد بن إدريس الشافعي ؛ ج ٨ ص ١٥٣ ؛ والعزيز شرح الوجيز ؛ المعروف _ بالشرح الكبير ج١٢ ص ٢٣١ تأليف : الإمام أبي القاسم عبد الكريم .

(٤) تقدم في ص ١٣ .

(٥) زاد المعاد _في هدي خير العباد ؛ لإبن قيم الجوزي ج ٣ ص٤٩٥ .

المبحث الثاني : شروط اليمين وصيغهاوفيه مطلبان :

المطلب الأول : شروط اليمين .

المطلب الثاني : صيغة اليمين المشروعة وأراء الفقهاء في ذلك .

المطلب الأول : شروط اليمين .

إشترط الفقهاء بالإتفاق ستة شروط ؛ واختلفوا في شرطين[1] :

أما المتفق عليها فهي مايأتي :

(١) أن يكون الحالف مكلفا (بالغا عاقلا) مختارا : فلا يحلف الصبي والمجنون ؛ ولا تعتبر يمين النّائم والمستكره .

(٢) أن يكون المدعي عليه منكرا حق المدعي : فإن كان مقرا فلا حاجة للحلف .

(٣) أن يطلب الخصم اليمين من القاضي وأن يوجهها القاضي الى الحالف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إستحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال : (آلله ما أردت إلا واحدة) [2] .

(٤) أن تكون اليمين شخصية فلا يقبل اليمين النّيابية لصلتها بذمة الحالف ودينه ؛ فلا يحلف الوكيل أوولي القاصر ؛ الخالصة ويوقف الأمر حتى يبلغ .

(٥) ألا تكون الحقوق لله تعالى كالحدود .

(٦) أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها . فلا تجوز اليمين في الحقوق ألتي لا تجوز الإقرار بها ؛ فلا يحلف الوكيل والوصي لأنه لا يصح إقرارهم على الغير ؛ واشترط أبوحنيفة أيضا : أن يكون المدعي به مما يحتمل البذل ؛ فلا تصح اليمين في النسب والنكاح والرجعة والفئ في الإيلا ء ونحوها .

---

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ ص ٥١٣ ــ ٥١٤ ؛ تأليف : أ / د/ وهبة الزحيلي .و الفقه على المذاهب الأربعة ؛ لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ــ المجلد الثاني ص ٥١ ــ ٥٢ ــ ٥٣ .

(٢) أخرجه أبوداود ج ٢ ص ٢٦٣ وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ج٢ ص٩٧٩ ؛ وقال الترمذي : حديث حسن غريب .

وأما المختلف فيه من الشروط فهو إثنان :

(١) العجز عن البينة أوفقدها عند الجمهور غير الشّافعية : فإذا كانت البينة حاضرة في مجلس القضاء ؛ فلا يصح تحليف المدعي عليه ؛ وكذلك لايصح التحليف عند أبي حنيفة إذا كانت البينة في بلد القاضي ؛ وأجاز الصاحبان والحنابلة حينئذ ؛ ودليلهم على هذا الشرط الحديث : (بينتك وإلا فيمينه[١]) فإن حق المدعي في اليمين مرتب على عجزه عن إقامة البينة .

ولم يشترط الشّافعية هذا الشرط عملا لحديث : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [٢] فاليمين حق المدعي ؛ وواجبة على المدعي عليه ؛ ولأنه يحتمل أن يقر المدعي عليه ؛ فيستغني المدعي عن إقامة البينة .

(٢)الخلطة بين المتخاصمين بالتعامل في رأي المالكية : حتى لا يتطاول السّفلة على أصحاب المكانة والفضل ؛ بإستدعائهم الى المحاكم ؛ وطلب اليمين منهم ؛ أو الحكم عليهم بالنّكول وتثبت الخلطة .

---

(١) تقدم في ص ١٤ .

(٢) تقدم في ص ١٣

المطلب الثاني : صيغة اليمين المشروعة وآراء الفقهاء في ذالك .

قال إبن حجر رحمه الله [١] : وجملة ماذكر في : كيف كانت يمين النّبي صلى الله عليه وسلم ؛ أربع ألفاظ : أحدها : والذي نفسي بيده وكذا : نفس محمد بيده ؛ فبعضها مصدر بلفظ لا ؛ وبعضها بلفظ أيم . ثانيها : لاومقلب القلوب . ثالثها : والله . رابعها : وربّ الكعبة .

إتفق الفقهاء على أن اللفظ الذي تؤدي به اليمين هو القسم بالله تعالى ولا يحلف أحد بغيره [٢] قَالَ تَعَالَىٰ:﴿فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ المائدة: ١٠٦ ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت) [٣] .ثم إن الفقهاء إختلفوا : هل يكتفى في القسم بلفظ الجلالة ؛ أويزاد عليه إسم من أسماء الله تعالى أوصفة من صفاته ؟ كقول الحالف : والله الذي لاإله إلاهو . إختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : ذهب الحنفية والحنابلة[٤] الى أنه يكتفى في القسم بلفظ الجلالة .

القول الثاني : أنه يحلف (بالله الذي لاإله إلّاهو) قال بهذا المالكية وغيرهم ووافقهم الشّافعي إن كان المدعي به نصابا فأكثر .

---

(١) موسوعة نضرة النعيم _ في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم _ موسوعة قيم أخلاق التربية الإسلامية لما أمر به ونهي عنه في الكتاب والسنة _ المجلد الثاني ؛ ص١٦٤٠ _ ١٦٤١ ؛

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ ص ٥١٥ _ ٥١٦ .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٢) وشرح إمام النووي في صحيح مسلم (١١/ ١١٨)

(٤) المغني لإبن قدامة (٩/٢٢١) .

الأدلة : إستدل أصحاب القول الأول : بالقرآن والسنة والأثر[1] : أ/ أماالكتاب فمنها : قوله تعالى : ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ المائدة: ١٠٦ ومنها: قوله تعالى :﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ﴾ النور: ٥٣ ؛ وقال بعض أهل التفسير : من أقسم بالله فقدأقسم جهد اليمين .

ومنها قوله تعالى : ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ﴾ التوبة: ٦٢

ووجه الإستدلال من هذه الآيات الكريمات هو أن اليمين تكون بلفظ الجلالة . ب / أما السنة فمنها : ١: ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال : (آلله ماأرت إلاواحدة) [2] ٢: وفي الحضرمي والكندي أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألك بينة) ؟ قال : لا؛ ولكن أحلفه والله مايعلم أنها أرضي غصبنيها) [3] . الأثر : وأما الأثر فإن عثمان قال لإبن عمر : تحلف بالله لقد بعته ومابه داء تعلمه . قال إبن قدامة رحمه الله _ و لأن في الله كفا ية ؛ فوجب أن يكتفى بإسمه في اليمين [4] . واليمين تكون على نية الحالف في جميع الأحوال ؛ قال الإمام النووي [5] رحمه الله : وأما إذا حلف بغير إستحلاف وورّى فنتفعه ولا يحنث سواءً حلف إبتداءً من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أوغير نائبه ولا إعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي.

---

(١) طرائق الحكم ص ١٩٠ .

(٢) تقدم في ص ١٩ .

(٣) تقدم في ص ١٤ .

(٤) المغني لإبن قدامة ٢٢٧/٩ .

(٥) سبل السلام _ شرح بلوغ المرام ؛ من جمع أدلة الأحكام _ ج٤ ص٥٤٧ ؛ للشيخ الإمام : محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني .

أدلة أصحاب القول الثاني[1] :

١ : إستدلوا بما روى إبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إستحلف رجلا فقال له : (قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شئ) [2] . وجه الإستدلال : هو أن اليمين تكون بهذه الصيغة الواردة في النّص ؛ وأما إستدلال الشّافعية الذين يرون أنّ المدعي به إذا كان من أقلّ نصاب الزكاة فلا تغليظ في اليمين ؛ وإنّماتغلظ فيما بلغ نصابا وزاد عليه ؛ فإنهم يستدلون بماروي (أنّ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مرّ بقوم يحلفون بين الركن والمقام ؛ فقال : أعلى دم ؟ قيل : لا ؛ قال : أفعلى عظيم من المال ؟ قيل : لا ؛ فقال : لقد خشيت ألا يهبأ الناس بهذا المقام[3]) ووجه الإستدلال : هوأن اليمين تغلظ فيمازاد على النصاب بماكان عظيما . والراجح : هوأن القسم يكون بالله عزّوجل قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ المائدة: ١٠٦

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت) [4] ؛ وجمعا بين أدلة الطرفين فإنه يجوز كذالك للقاضي أن يغلّظ بذكر صفات الله تعالى أوأسمائه فيقول للمستحلف : " قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم الذي يعلم من السّر ما يعلم من العلانية ما لفلان عليّ؛ ولاقبلي هذا المال _ مثلا " . وذلك لأن أحوال النّاس تختلف ؛ فمنهم من يمتنع إذا غلظت عليه ؛ ويتجاسر[5] إذا حلف بالله فقط .

---

(١) طرائق الحكم ص ١٩١ .

(٢) أخرجه أبوداود ج٢ ص ٨٦ .

(٣) المهذب ج٢ ص٣٢٣ .

(٤) تقدم في ص ١٣ .

(٥) أي يجترئ .

ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة وإن حلف ليتزوجهن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع [1] .

---

(١) **الكتاب: عمدة الفقه المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) المحقق: أحمد محمد عزوز ، الناشر: المكتبة العصرية ، الطبعة: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م** ونهاية المطلب ـ في دراية المذهب ـ لإمام الحرمين ج ١٢ ص٣٣١ -٣٣٢ والمغني لإبن قدامة الحنبلي ج ١٣ ص ٥٤٣ باب جامع الأيمان ؛ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٣ ص ٣٦ تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر .وكتاب الفروع ص ١٦٥٧ . والوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص ٢٨٧ تأليف : الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد. **والكتاب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزن ج١٥ ص ٣٤٣ . المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ـ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م**

تغليظ اليمين باللّفظ وبالزّمان والمكان : أجاز الفقهاء من السنة والشيعة ما عدا الحنابلة والظاهرية تغليظ اليمين باللفظ [1] ، والتغليظ عند المالكية يكون بقول الحالف : " بالله الذي لاإله إلاهو " . وعند الجمهور : " بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية " لقوله صلى الله عليه وسلم : (إحلف بالله الذي لاإله إلاهو ماله عندك شيء) [2] وهذا هو الراجح ؛ لأن القصد باليمين الزجر عن الكذب ؛ وهذه الألفاظ أبلغ في الزجر ؛ وأمنع من الإقدام على الكذب . أما الظاهرية والحنابلة فلم يجيزوا تغليظ اليمين ؛ ويكتفى بلفظ الجلا لة فقط ؛ لأنه يتضمن كل معاني الترغيب والترهيب ، وإقتصارا على ما ورد في القرآن مثل : **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ المائدة: ١٠٦ ؛ وماورد من السنة : (من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت) [3] . أما التغليظ بالزمان والمكان فقد إختلف فيه الفقهاء على رأيين : ١ : فقال الحنابلة : إذا كان الحالف مسلما ؛ فيحلفه القاضي بالله تعالى من غير تغليظ ؛ إكتفاءً بما ورد في القرآن الكريم : **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا﴾ المائدة: ١٠٧ ؛ ولم يذكر مكانا ولازمنا ولا زيادة في اللفظ . أما الكافر غير المسلم فيغلظ يمينه عند الحنابلة ، وإن شاء القاضي عند الحنفية والشافعية وفي قول مرجوح عند المالكية ؛ فإن كان الحالف يهوديا ؛ أحلفه " بالله الذي أنزل التوراة على موسى " ؛ وإن كان نصرانيا ، ؛ أحلفه " بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى [4] " .

---

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ ص٥١١ ؛ تأليف : د/ أ /وهبة الزحيلي

(٢) تقدم في ص ٢٣ .

(٣) تقدم في ص١٥

(٤) كتاب الفروع ص ١٦٥٨

٢: وقال المالكية والشافعية[١] : يجوز تغليظ اليمين بالزمان والمكان مطلقا للمسلم وغير المسلم . ثم إختلفوا في التغليظ بالمكان ؛ فقال المالكية : تغلظ اليمين بالمكان في القسامة واللّعان ويحلف الحالف إذا كان في المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في غير المدينة يحلف في مساجد الجماعات ولا يشترط الحلف على المنبر في سائر المساجد ويحلف قائما . وتغليظ اليمين بالزمان يكون باللعان والقسامة فقط دون غيرهما فيكون بعد صلاة العصر . واستدلوا على جواز التغليظ بالكتاب والسنة :

أما الكتاب :قَالَ تَعَالَىٰ:﴿تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ المائدة: ١٠٦

؛ والمراد من بعد الصلاة العصر كما قال إبن عباس وجماعة من التابعين . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : (لايحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النّار أوجبت له النّار) [٢] .

وأما الآثار فكثيرة منها [٣]: أن عمر رضي الله عنه إستحلف رجلا بين الركن والمقام عندما قال لإمرأته : حبلى على غاربك ؛ ومنها أن أبابكر الصديق رضي الله عنه أحلف نفيس بن ملوّح في قتل على المنبر خمسين يمينا . وأما القياس : فقد قاسو التغليظ بالزمان والمكان على التغليظ باللفظ ، والتغليظ في أيمان القسامة واللعان ؛ بجامع الزجر في كل ؛ بل إن التغليظ بالزمان والمكان أشد زجرا فجاز بالأولى .

---

(١) منار السبيل في شرح الدّليل ص ٤١ _ ٤٢ _ ٤٣تأليف : صويان إبراهيم بن محمد . وكتاب : الأم _ للإمام محمد بن إدريس الشافعي ج ٨ ص ١٥٣ _١٥٤ – ١٥٥ .

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ؛ وصححه الألباني في سنن إبن ماجه .

(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج ١١ ص ٤٥ _٤٦_ ٤٧ ؛ تأليف الشيخ العلامة علاء الدين أبي الحسن المرداوي .

المبحث الثالث : أحكام اليمين وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أقسام اليمين .

المطلب الثاني : كفارة اليمين وشروط وجوبها .

المطلب الأول : أقسام اليمين .

تنقسم اليمين بالله تعالى من حيث الكذب وعدمه ؛ إلى ثلاثة أنواع

وهي[١] :

أ : اليمين الغموس .

ب : واليمين اللغو .

ج : واليمين المعقودة .

أ : أما اليمين الغموس هي الكاذبة قصدا في الماضي أو الحال[٢] ؛ على النفي أو على الإثبات ، وهو الخبر عن الماضي أو الحال فعلا أوتركا متعمدا للكذب في ذلك ؛ مقرونا بذكر اسم الله تعالى نحو أن يقول : والله مافعلت كذا ؛ وهو يعلم أنه فعله ؛ أويقول والله لقد فعلت كذا ؛وهو يعلم أنه لم يفعله ؛ أويقول والله مالهذا عليّ دين وهو يعلم أن له عليه دينا فهذا تفسير يمين الغموس.

وسميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمّ في نارجهنّم عياذا بالله [٣] . **وهذه اليمين لا كفارة فيها على الراجح وهو مذهب الجمهور وإنما تجب فيها التوبة النصوح**[٤].

---

(١) شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي ج ٧ ص ٣٧٣ ؛ ٣٧٤ .

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرا ئع ج ٣ ص ٧ ؛ تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر .

(٣) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، والمهمات في شرح الروضة والرّافعي ج٧ ص١٠٣ .

(٤) أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنّذور ، الؤلف: أبو الفيصل البدراني ص١١ .

واختلف في كون اليمين الغموس كبيرة من الكبائر على قولين [1] : أحدهما : أنها كبيرة مطلقا لأنها فيها إمتهاناً لإسم الله تعالى . وثانيهما : أنها تكون كبيرة إذا ترتب عليها قطع حق ؛ أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء ؛ أو إدانة بريء أو نحو ذلك ، فإن لم يترتب عليها شيء من ذلك تكون صغيرة لاكبيرة .

حكم اليمين الغموس

الإتيان باليمين الغموس حرام ، وأنها من الكبائر بلا خلاف[2] ، لما فيه من الجرأة العظيمة على الله تعالى ؛ حتى قال الشيخ أبو منصور الماتريدي كان القياس عندي أنّ متعمد الحلف لله تعالى على الكذب يكفر ، لأن اليمين به عز وجل جعلت لتعظيمه ؛ والمتعمد لليمين به على الكذب مستخف به ، لكنه لايكفر لأنه ليس غرضه الجرأة على الله والإستخفاف به ؛ وإنما غرضه الوصول الى ما يريده من تصديق السّامع له ، وإن كان ذلك القول تعظيما في نفسه وصدقا في الحقيقة تلزمهم العقوبة لما فيه من الإستخفاف .

---

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ؛ تأليف : عبد الرحمن الجزيري ؛ المجلد الثاني ص ٤٩ .

(٢) المبسوط ــ شرح الكتاب الكافي لأبي الفضل الحاكم الشهيد ج١ ص ١٠٣٧ كتاب الأيمان . وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٣ ص ٢٨ ، تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر . والموسوعة الفقهية ج٧ ص ٢٨٢ ؛ ٢٨٣ ؛

وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سؤال السّائل أن العاصي يطيع الشّيطان ؛ ومن أطاع الشّيطان فقد كفر كيف لايكفر العاصي ؛ فقال : لأن فعله وإن خرج مخرج الطاعة للشيطان لكن ما فعله قصدا إلى طاعته ؛ وإنما يكفر بالقصد إذ الكفر عمل القلب لابما يخرج فعله فعل معصية فكذلك الأول [١] . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من الإقدام عليها ؛ منها ما روي عن عبد الله [٢]بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من حلف على مال إمرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهوعليه غضبان) [٣] ؛ قال عبدالله : ثمّ قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل : (قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا ﴾ آل عمران: ٧٧

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) [٤] وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من اقتطع حق إمرئ مسلم بيمينه فقد أوجبه الله له النار وحرم عليه الجنة) فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا يارسول الله ؟ قال: (وإن كان قضيبا من أراك) [٥] .كان إبن مسعود رضي الله عنه يقول[٦] : كنانعد من الذنب الذي لاكفارة له اليمين الغموس الذي يحلف الرجل كاذبا على أخيه ليقتطعه .

---

(١) بدائع الصنائع ج٣ ص ٢٨ .

(٢) هوأبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ؛ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله .

(٣) أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٣٩) .

(٤) صحيح البخاري رقم ٦٦٧٥ ج٨ص ١٣٧ ؛ باب اليمين الغموس .

(٥) أخرجه مسلم ١/ ٨٥ .

(٦) المحلي ج١ ص ١١٥٥.

والحكم المترتب على تمام الغموس ثلاثة آراء [١] : الرأي الأول : أنها لاكفارة عليها سواءً أكانت على ماض أم على حاضر وكل ما يجب هو التوبة ورد الحقوق إلى أهلها وإن كان هناك حقوق وهذا مذهب الحنفية

الرأي الثاني : أن فيها الكفارة ؛ وهذا هو مذهب الشافعية . الرأي الثالث : التفصيل وقد أوضحه المالكية بناءً على توسعهم في معناها فقالوا : من حلف على ما هو متردد فيه ؛ أو معتقد خلافه فلا كفارة عليه إن كان ماضيا ، سواءً أكان موافقا للواقع أم مخالفا ، وعليه الكفارة إن كان حاضرا أومستقبلا ؛ وكان في الحالتين مخالفا للواقع . فيؤخذ من مجموع كلامهم أن الحلف على الكذب عمدا لاكفارة فيه إن كان على ماض أوحاضر وفيه الكفارة إن كان على مستقبل .

ب : اليمين اللغو : واختلفوا في تفسيرها ؛ فقال الحنفية [٢] :هي اليمين الكاذبة خطأ أوغلطا ، في الماضي أوفي الحال وهي : أن يخبر إنسان في الماضي على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه ، سواءً أكان ذلك في النفي أم في الإثبات ؛كقوله : والله ماكلمت زيدا . وقال المالكية : إن اللغو هو الحلف بالله على شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي فيظهر خلافه ؛ سواءً أكان المحلوف عليه إثباتا أم نفيا ؛ وسواءً أكان ماضيا ؛ أم حاضرا أم مستقبلا . وسميت لغوا : لأنها ساقطة لامؤاخذة فيها إلافي طلاق وعتاق ونذر وإيلاء لايصدق في الظاهر [٣] .

---

(١) الموسوعة الفقهية ج ٧ ص ٢٨٣ ــ ٢٨٤

(٢) بدائع الصنائع ج٣ ص ٧ ؛ ومغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ــ لشيخ : شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ــ على متن منهاج الطالبين ــ للإمام شرف الدين النووي الشافعي ج٤ ص ٤٣١ ــ ٤٣٢ .وكتاب الأم : للإمام محمدبن إدريس الشافعي ص١٥٤ .

(٣) اللباب في شرح الكتاب ــ شرح المختصر القدوري في الفقه الحنفي ؛ المجلد الخامس ص ٦ ؛ للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني ؛ وكفاية الأخيار في غاية الإختصار ؛ تأليف : الإمام تقي الدين أبي بكر ؛ ج٢ ص٣٤٤ .

وقال الشافعية : اليمين اللغو هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها كقولهم [1]: (لاوالله) و (بلى والله) _ ثمّ هؤلاء من يوجب الكفارة لقوله تعالى في هذه الآية :﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ﴾ المائدة: ٨٩

ووجه قول الشافعية ومن وافقهم : ماثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أنزلت هذه الآية : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ المائدة: ٨٩ ؛ في قول الرجل: لا والله ، وبلى والله ، ومعلوم أن السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ شهدت التنزيل وقد جزمت بأن الآية نزلت في هذا المعنى . ووجه قول الحنفية ومن وافقهم : أنّ الله عز وجل قابل اللغو بالمعقودة وفرق بينهما بالمؤاخذة ونفيها ، فوجب أن تكون اللغو غير المعقودة تحقيقا للمقابلة ، واليمين على المستقبل معقودة سواءً أكانت مقصودة أم لا ؛ فلا تكون لغوا . واللغو نوعان : أحدهما [2] : أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه ؛ فيتبين بخلافه كلا والله وبلى والله في أثناء كلامه ؛ وكلاهما رفع المؤاخذة به، لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها ؛ وهذا تشريع به سبحانه لعباده ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ ألتي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ؛ وهذا غير الهازل حقيقة وحكما .

حكم اليمين اللغو

سبق بيان إختلا ف المذاهب في تفسير يمين اللغو ، فمن فسرها باليمين على الإعتقاد ، أو اليمين غير المقصودة ذهبوا إلى أنها لاإثم فيها من حيث ذاتها ولا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال[3] لأن قوله تعالى :﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ المائدة: ٨٩ ؛ أدخل كلمة النفي على المؤاخذة فيدل على إنتفاء المؤا خذة فيها بالإثم والكفارة جميعا .

---

(١) النجم الوهّاج في شرح المنهاج _ للإمام كمال الدين أبي البقاء المجلد العاشر ص ٢٢_ ٢٣ .

(٢) زاد المعا د في هدي خير العباد _ لإبن قيم الجوزية ج٥ ص ١٨٨ _ ١٨٩ .

(٣) بدائع الصنائع ج٣ ص ٨ .

والحالف باللغو إنما لايؤاخذ في اليمين بالله تعالى ؛فأما اليمين بغير الله تعالى من الطلاق والعتاق فإنه يؤاخذ به حتى يقع الطلاق والعتاق ؛ وإن كان ظاهر الآية الكريمة في نفي المؤاخذة عاما عرفنا ذلك بالخبر والنظر [١]؛ أما الخبر: فقوله صلى الله عليه وسلم : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) [٢] ؛ وذكر الطلاق والعتاق واللاغي لا يعد وهذين فدل على أن اللغو غير داخل في اليمين بالطلاق والعتاق وأما النظر : فهو أن الطلاق والعتاق مما يقع معلقا ومنجزا ومتى علق بشرط كان يمينا ؛ فأعظم مافي اللغو أنه يمتنع إنعقاد اليمين وإرتباط الجزاء بالشرط ؛ فيبقى مجرد ذكر صيغة الطلاق والعتاق من غير شرط ؛ فيعمل من إفادة موجبهما بخلاف اليمين وإرتباط الجزاء بالشرط فيبقى مجرد ذكر بالله تعالى [٣] . **ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما: لا والله وبلى والله لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس وما يجري على الألسن كثيراً في عرض الحديث ، وكذلك من حلف على أمر مستقبلي مستحيل لا تنعقد يمينه وأيمان اللغو ليست عليها كفارة، أما من حلف على صديقه ولم يستجب له فإن كان القصد من اليمين الإكرام دون إلزامه فالراجح عدم وجوب الكفارة ، وإن كان قصده الإلزام ولم يستجب فإنه يحنث[٤].**

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٣ص ٢٩ ــ ٣٠ . ورد المحتار على الدّر المختار ــحاشية إبن العابدين ؛ج٥ ص٦٤٣ ــ ٦٤٤. والمحلي في شرح المجلي بالحجج والآثار ج ١ ص ١١٥١ ــ ١١٥٢ ــ١١٥٣ . والنجم الوهاج في شرح المنهاج ــ للإمام العلامة المحدث الفقيه اللغوي ــ المجلد العاشر .

(٢) أخرجه أبو داود في (السنن) كتاب الطلاق ؛ باب في الطلاق على الهزل رقم (٢١٩٤) والترمذي في (السنن) كتاب الطلاق باب ماجاء في الجد والهزل برقم (١١٨٤) ؛ حسنه الألباني في سنن أبي داود رقم ٢١٩٤ .

(٣) رد المحتار على الدّر المختار ج١ ١١٥٤ .

(٤) **كتاب: أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور، ص١١ المؤلف: أبو فيصل البدراني**

ج : اليمين المعقودة : فهي اليمين على أمر في المستقبل نفيا أو إثباتا [١] نحو قوله : والله لأفعل كذا وكذا وقوله : و الله لأفعلن كذا وكذا ؛ وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عزوجل فقال : والله ؛ أوبالله ؛ أوتالله ؛ فحنث أنّ عليه الكفارة [٢] . _ وأفاد المالكية : أن اليمين المنعقدة هي[٣] : ما لم يكن غموسا ولا لغوا ؛ ومن تأمل في معنى الغموس واللغو عندهم لم يجد مايسمى منعقدة ؛ سواءً كان الحلف بالله على ما طابق الواقع من ماض أو حاضر وأفاد الشافعية : أن كل يمين لاتعد لغوا عندهم فهي منعقدة ، فيدخل فيها الغموس كما يدخل فيها الحلف على المستقبل الممكن .

أحكام اليمين المعقودة

حكمها وجوب الكفارة فيها عندالحنث ؛ يقول الله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ﴾ البقرة: ٢٢٥

. وقال الشافعية : الأصل في اليمين الكراهة[٤] إلا في طاعة أولحاجة دينية ؛ أو في دعوى عند حاكم ، أو في ترك واجب على التعيين أو فعل حرام قال تعالى:﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ﴾ البقرة: ٢٢٤ وقوله عز وجل : ﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ﴾ المائدة: ٨٩ .

---

(١) اللباب في شرح الكتاب _ شرح المختصر القدوري في الفقه الحنفي _ للعلامة الشيخ : عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي _ المجلد الخامس ص ٧ .؛ وبدائع الصنائع ج٣ ص٩ .

(٢) المغني لإبن قدامة المقدسي ج١٣ ص ٤٥٢_ ٤٥٣ .

(٣) الموسوعة الفقهية ج ٧_ ص ٢٨٧ _ ٢٨٩ . وحاشية إبن عابدين ج٤ ص٥٧٨ _ ٥٧٩ ؛ ومغني المحتاج _ الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج _ شرح : الشيخ محمد الخطيب الشربيني _ على متن منهاج الطالبين _ للإمام : أبي زكريا بن شرف النووي ج ٤ ص٤٧٢ _ ٤٧٣ _ ٤٧٤ .

(٤) فقه السنة ؛ تأليف : السيد سابق ص ٨٨٧ .

ومذهب الحنابلة شبيه بمذهب الحنفية إذ الأصل عندهم : الإباحة ؛ إلا أنهم فصّلوا [1] فقالوا : تنقسم اليمين الى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام .

ـ فتجب لإنجاء معصوم من مهلكة ولو نفسه ؛ كأيمان قسّامة توجهت على بريء من دعوى قتل .

ـ وتندب لمصلحة كإزالة حقد وإصلاح بين متخاصمين ؛ ودفع شر وهو صادق فيها .

ـ ويباح على فعل مباح أوتركه ؛ كمن حلف لايأكل سمكا مثلا أوليأكلنه .

ـ ويكره على فعل مكروه ؛ كمن حلف ليصلينّ وهو حاقن [2] ، ويسنّ الحنث في اليمين إذا كان خيرا كمن حلف على فعل مكروه ؛ أو ترك مندوب فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ؛ فليأتها وليكفر عن يمينه) [3] .

والمالكية يخالفون الحنفية في أمور[4] : أحدها : أنهم يوجبون الكفارة في الغموس إذا كانت على أمر حاضر أو مستقبل ؛ والحنفية لايوجبون الكفارة فيها إلا إذا كانت على أمر مستقبل ممكن عقلا . ثانيها : أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على المستقبل المستحيل عقلا إن كان عالما بإستحالته أومتردد فيها ؛ والحنفية لايوجبونها مطلقا .

---

(١) المقنع ـ لموفق الدين إبن قدامة المقدسي ـ ومعه ـ الشرح الكبير ـ لشمس الدين إبن قدامة المقدسي ـوالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ـ لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي ج ٢٧ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ ٤٢٦ .ومختصر الفقه الإسلامي ـ لعبد الله التويجري ص ٩٣١ ؛ . وفقه السنة ج٣ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ـ ٤٣٣ تأليف : السيد سابق . وأنوار السالك ـ شرح عمدة السالك في عدة السالك ـ ص ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ؛ تأليف : الشيخ محمد الزهري العمراوي .

(٢) الحاقن : هو من يحبس البول وإنما كرهت صلاته لمنعه الخشوع .

(٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٠) .

(٤) فقه السنة ص ٨٨٩ .

ثالثها : أنهم يفصلونها في اليمين غير المقصودة ؛ فيقولون : من أراد النطق بكلمة فنطق باليمين بدلها لخطإ لسانه لم تنعقد . رابعها : أنهم لايقولون بالكفارة في تعليق الكفر ؛ والحنفية يجعلونه كتابة عن اليمين بالله تعالى ؛ فيوجبون الكفارة فيه إن كان على أمر مستقبل غير مستحيل عقلا .

ـ والشافعية يخالفون في أمور[1] :أولها : أنهم يوجبون الكفارة في الغموس على ماض ؛ ويلزم من ذلك إيجابها في الغموس على حاضر ومستقبل فإن الغموس عندهم منعقدا مطلقا . ثانيها : أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على المستحيل عقلا ماضيا كان أوحاضرا أو مستقبلا ؛ إلا إن كانت اليمين غير مقصودة أوكان جاهلا بالإستحالة . ثالثها : أنهم يقولون أن اليمين غير المقصودة تعد لغوا مطلقا ؛ سواءً أكان المعنى عدم القصد أو خطأ اللسان أم كان معناه سبق اللسان إلى النطق بها فلا كفارة فيها ولو على مستقبل . ونقل إبن قدامة[3] عن قوم من فقهاء السلف أن من حلف على معصية ؛ فالكفارة ترك المعصية ومعنى هذا : إن اليمين على المعصية تنعقد ويجب الحنث وليس فيها الكفارة المعهودة .

(١) الموسوعة الفقهية ج٧ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ . ومجموع الفتاوى للإمام إبن تيمية ج ٣٥ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٤ . وكتاب الفروع ـ ص ١٦٥٧ – ١٦٥٨ ـ ١٦٥٩ . لشيخ الإسلام العلامة الفقيه : شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرقاوي .

(٢) المغني مع الشرح الكبير ١١ / ١٧٣ .

المطلب الثاني : كفارة اليمين وشروطها .

تعريف الكفارة [1] : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر ؛ وهو الستر والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لايكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة ، والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : الإطعام ؛ الكسوة ؛ العتق على التخيير فمن لم يستطع الصوم ثلاثة أيام ، وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا أي تبدأ من الأدنى للأعلى ؛ فالإطعام أدناها ؛ والكسوة اوسطها والعتق أدناها . كفارة اليمين أنها منصوصة في كتاب الله عز وجل حيث قال : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩ ﴾ المائدة: ٨٩

وهذه الكفارة ألتي نصّ الله عليها لازمة للحر المسلم بإتفاق ، واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث ؛ فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون : ليس عليه إلا الصوم ؛ لايجزئه غير ذلك ، واختلف فيه عن مالك ؛ فحكى عنه إبن نافع أنه قال : لايكفر العبد بالعتق لأنه لايكون له الولاء ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيّده ؛ وأصوب ذلك أن يصوم [2] . **وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وعنه بجوز أن يفرقها ويجوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث فمن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وعنه لكل يمين**[3] .

---

(١) فقه السنة ص ٨٨٩ تأليف : السيد سابق .

(٢) الجامع لأحكام القرآن _ والمبين لماتضمنه من السنة وآي الفرقان ج٨ ص١٥٣ ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (٦٧١هـ) .

(٣) المحرري الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الخراني أبو البركات مجدالدين (ت ٦٥٢هـ) الناشر : مكتبة المعارف _ الرياض_ الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ _ ١٩٨٤م.

شروط وجوب كفارة اليمين منها [1] :

(١) أن تكون اليمين منعقدة من مسلم مكلف على أمر مستقبل ممكن ؛ كمن حلف لا يدخل دار فلان .

(٢) أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه .

(٣) أن يكون قاصدا لليمين ؛ فلا تنعقد بلا قصد ؛ كمن يجري على لسانه ؛ لاوالله ؛ وبلى والله في حديثه .

(٤) الحنث في يمينه ؛ بأن يفعل ماحلف على تركه ؛ أويترك ماحلف على فعله مختارا ذاكرا ــ وأما إشتراط أن يكون مسلما [2] ؛ فلكون الكافر غير داخل في الخطابات الواردة في ذلك بتكفير الأيمان وحفظها ؛ وإن كان آثما بالحلف الباطل فإن ذلك الإثم بإعتبار العقاب في الآخرة ، وأما إشتراط التكليف أن الصبي والمجنون غير مخاطبين بالأحكام الشرعية ، وهو أيضا مع الإكراه غير معقد لليمين ؛ وقد قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ﴾ النحل: ١٠٦

والكفارة تجب من رأس المال[3] ؛ وقد ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز أن هذه الكفارة هي كفارة الأيمان ؛ فأفاد ذلك أنها واجبة على من حنث في يمينه ، .

(١) مختصر الفقه الإسلامي ــ لعبد الله التويجري ؛ ص ٩٣١ ــ ٩٣٢ .

(٢) السيل الجرار ــ المترفق على حدائق الأزهار ؛ ص ٦٩٤ ؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني ؛ ونيل الأوطار ــ من أسرار منتقى الأخبار ج ١٥ ص ٣٥٢ ــ ٣٥٣ ــ ٣٥٤ . للإمام الشوكاني .

(٣) نيل الأوطار ج ١٥ ص ٣٥٥ .

ويؤيد وجوب الكفارة من الأحاديث المشتملة على الأمر بالتكفير كقوله صلى الله عليه وسلم: (فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) [١] وفي لفظ للنسائي وأبي داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة (إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم إئت الذي هو خير) [٢] وفي صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير) [٣] . وفي هاتين الروايتين دليل على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ؛ ويجمع بينهما وبين سائر الروايات المصرحة بتأخير الكفارة عن الحنث بأن الكل جائز ؛ فإن قدمها كانت محللة له ؛ وإن أخرها كانت مكفرة له [٤] .

---

(١) صحيح مسلم برقم ١٧/ ١٦٥١ .

(٢) تقدم في ص٩ .

(٣) تقدم في ص ٩ .

(٤) المقنع ـ لإبن قدامة المقدسي ج ٢٧ ص ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ . ونهاية المطلب في دراية المذهب ـ لإمام الحرمين ـ والمهمات في شرح الروضة والرافعي ؛ للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ج٩ ص ١١٣ ـ ١١٤ ـ ١١٥ . وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ؛للإمام تقي الدين أبي بكر الشافعي ج٢ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧ . والملخص الفقهي ـ بقلم : فضيلة الشيخ : الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ج ٢ ص ٦٠٨ .

خاتمة البحث

الخاتمة والنتائج

أهم النتائج التي توصلت من خلال هذا البحث مايلي :

أولا : اليمين المشروعة في الحقوق هي التي يبرأ بها المطلوب وتكون بالحلف بالله تعالى أوبإسم من أسمائه أوصفة من صفاته .

ثانيا : تختلف أحكام اليمين بإختلاف الأحوال فتارة تكون واجبا إذا توقف عليه واجب ؛ وقد تكون حراما ؛ وقد تكون غير ذلك .

ثالثا : أن اليمين تنعقد من بالغ عاقل مختار قاصد الى اليمين .

رابعا : أن اليمين لا تنعقد إذا دخل عليها الإستثناء ؛ لأن الإستثناء يزيل حكم اليمين .

خامسا : أن اليمين تكون شخصية فلا يقبل اليمين النيابية لصلتها بذمة الحالف ودينه .

سادسا : أن اليمين تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها ؛ فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لاتجوز الإقرار بها .

سابعا : إتفق الفقهاء على أن اللفظ الذي تؤدي به اليمين هو القسم بالله تعالى ولا يحلف أحد بغيره .

ثامنا: يجوز للقاضي أن يغلظ بذكر صفات الله تعالى أو أسمائه للمستحلف ؛ لأن أحوال الناس تختلف فمنهم من يمتنع إذا غلظت عليه ويتجاسر إذا حلف بالله فقط .

تاسعا: أن اليمين يبنى على عرف الحالف .

عاشرا : أن التغليظ بلفظ اليمين يكون " بالله الذي لاإله إلا هو " على الراجح .

الحادي عشر : يجوز تغليظ اليمين بالزمان والمكان .

الثاني عشر : تقسيم اليمين إلى : لغو لاإثم فيها ولا كفارة عليها ؛ وإلى : منعقدة وهي مالها كفارة إذا حنث فيها ؛ والغموس : وهي ما فيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة .

الثالث عشر : أن كفارة اليمين واجبة على الحر المسلم بإتفاق ؛ واختلف العلماء فيما يجب منها على العبد إذا حنث ؛ والراجح أنه يصوم .

فأسأل الله تعالى أن ينفعني وأن يغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنه سميع قريب مجيب

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

حسب ترتيب السور في القرآن الكريم

السورة	طرف الآية	رقم الآية	الصفحة
البقرة	﴿ وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ ﴾	٢٢٤	٩
آل عمران	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ ﴾	٧٧	١٣
المائدة	﴿ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾	١٠٦	٢٤
المائدة	﴿ فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ ﴾	١٠٧	٢٧
التوبة	﴿ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ ﴾	٦٢	١٦
التوبة	﴿ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ ﴾	٧٤	١٦
يونس	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَۖ قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقّٞۖ ﴾	٥٣	١٤
النحل	﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾	١٠٦	٢٢
النور	﴿ ۞ وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ ﴾	٥٣	٢٤
سبأ	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأۡتِينَا ٱلسَّاعَةُۖ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِۖ ﴾	٣	١٤

السّورة	طرف الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
الصّافات	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ ﴾	٩٣	١٤
الرّحمن	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ ﴾	٦٠	د
التّغابن	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ ﴾:	٧	١٤
القلم	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ﴾	١٠	١٤
الحاقة	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ﴾	٤٥	١١
اللّيل	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴾	١	١٤
الشّمس	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ﴾	١	١٤
التّين	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ﴾	١	١٤

فهرس الأحاديث النبوية

مسلسل	طرف الحديث	الصفحة
١	(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)	٩
٢	(ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .....)	١٠
٣	من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان	١٠
٤	(والله لأغزونّ قريشا ؛ والله لأغزونّ ؛ والله لأغزونّ قريشا)	١٣
٥	(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)	١٤
٦	كان بيني وبين رجل إبن عم لي خصومة في بئر ؛ فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (بينتك أويمينه) .	١٤
٧	أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مايحلف (لا ومقلب القلوب)	١٥
٨	قال صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ .....)	١٦
٩	قال صلى الله عليه وسلم : (ليس على مقهور يمين) .	١٦
١٠	قال صلى الله عليه وسلم (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم .....)	١٧
١١	قال صلى الله عليه وسلم : (من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث)	١٩
١٢	قال صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)	٢٢
١٣	أن النبي صلى الله عليه وسلم : إستحلف رجلا فقال قل :والله الذي لا إله إلاهو...	٢٥
١٤	قال صلى الله عليه وسلم : (لايحلف أحد على يمين آثمة على منبري هذا .....)	٢٨

مسلسل	طرف الحديث	الصفحة
١٥	قال صلى الله عليه وسلم : (الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ؛ وقتل النفس ؛ واليمين الغموس) .	٣٢
١٦	قال صلى الله عليه وسلم: (من إقتطع حق إمريء مسلم بيمينه فقد أوجبه الله له النار وحرم عليه الجنة).	٣٢
١٧	قال صلى الله عليه وسلم : (ثلاث جدٌّ هن جد وهزلهن جدُ٠٠٠٠) .	٣٥
١٨	من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه .	٣٧

فهرس مراجع البحث

(١) لسان العرب للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي (ت٨١١هـ) ١٣ /٤٦٣ .

(٢) المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرفاعي أحمد بن علي المقري (ت ٧٧٠هـ) دار القلم بيروت

(٣) طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ، تأليف : الدكتور سعد بن درويش الزهراني ؛ أستاذ مساعد بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ الطبعة الأولى عام ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .

(٤) سنن أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت٢٧٥هـ)

(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .

(٦) عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد بن أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبوعبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي (ت ١٣٢٩هـ) الطبعة الثانية ؛ تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان .

(٧) المحلي في شرح المجلي بالحجج والآثار للإمام أبومحمد علي بن أحمدبن سعيد الشهير بإبن حزم الظاهري (ت٤٥٦هـ) إعتنى به : خان عبد المنان ؛ الطبعة الثالثة . بيت الأفكارالدولية ؛ الأردن .

(٨) الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها) أ . د . أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق .الطبعة الحادية والثلاثون ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م .

(٩) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ؛ تأليف : عبد الله بن عبدالرحمن إبن صالح آل بسام ؛ الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م

(١٠) شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي (ت٣٢١هـ) للإمام أبي بكر الرازي الجصاص(ت٢٧٠هـ) التحقيق : د زينب محمد فلان . الطبعة الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م .

(١١) الكتاب الفقه الميسر في أضواء الكتاب والسنة ؛ إعداد : نخبة من العلماء .

(١٢) الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت١٣٠٠هـ) الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .

(١٣) الأم : للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي (ت٢٠٤هـ) حققه : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ؛ الطبعةالثالثة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .

(١٤) العزيز في شرح الوجيز ــ المعروف ــ بالشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي (ت ٦٢٣هـ) حققه : الشيخ علي محمد معوض .

(١٥) زاد المعاد في هدي خير العباد لإبن القيم الجوزية ــ للإمام المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمدبن أبي بكر الرازي الدمشقي (ت٧٥١هـ) الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م دار الكتاب العربي ؛ بيروت .

(١٦) موسوعة نضرة النعيم ــ في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ موسوعة قيم أخلاق التربية الإسلامية لما أمر به ونهي عنه في الكتاب والسنة ؛ إعداد : مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن عبد الله : إمام وخطيب الحرم المكي . الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م حدة المملكة العربية السعودية .

(١٧) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ؛ صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري الجعفي .

(١٨) السيل الجرار ؛ المترقق على حدائق الأزهار للإمام الشيخ محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .

(١٩) المجتبى من السنن المشهور ب_ سنن النسائي أبي عبد الرحمن شعيب بن أحمد بن علي النسائي (ت٣٠٣هـ)

(٢٠) تحفة الأحوذي ؛ للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبد الرحمن إبن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١٣٥٣هـ) شرح جامع الترمذي .

(٢١) المغني لإبن قدامة ؛ أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي ؛ الشهير بإبن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ) .الطبعة الخامسة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٦م دار عالم الكتب ؛ الرياض .

(٢٢) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛ للإمام شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني _ على متن منهاج الطالبين _ للإمام شرف الدين النووي الشافعي (٦٧٦هـ)

(٢٣) سبل السلام ؛ شرح بلوغ المرام ؛ من جمع أدلة الأحكام ؛ للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت١١٨٢هـ) تحقيق : عصام الضبابطي .

(٢٤) نهاية المطلب في دراية المذهب ؛ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ) حققه : د . عبد العظيم محمود ؛ الطبعة الثانية .

(٢٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بسلطان العلماء (ت ٥٨٧هـ) حققه : فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي ؛ الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ . دار إحياء التراث الإسلامي .

(٢٦) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ؛ تأليف : الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي ؛ الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين _ بفرع جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية ؛ الطبعة الخامسة ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .

(٢٧) منار السبيل في شرح الدليل ؛ تأليف : صويان إبراهيم بن محمد بن سالم (ت١٣٥٣هـ) حققه ؛ زهير الشاويش ؛ الطبعة السابعة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م . دار المعرفة ؛ بيروت لبنان .

(٢٨) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمدبن حنبل ؛ تأليف : الإمام علاء الدين ابي الحسن المرداوي . إعتنى به : رائد بن صبري إبن أبي علقة .

(٢٩) الفقه الميسر في أضواء الكتاب والسنة إعداد : نخبة من العلماء ؛ تقديم : معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ووزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية

(٣٠) المهمات في شرح الروضة والرافعي ؛ تصنيف : الإمام جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي رحمه الله (ت٧٧٢هـ) إعتنى به : أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي . الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م دار إبن حزم بيروت ؛ لبنان .

(٣١) المبسوط ؛ شرح الكتاب الكافي لأبي الفضل الحاكم الشهيد (ت٣٣٤هـ) تصنيف : الإمام أبي بكر محمد بن أحمدبن أبي سهل السرخيبي الحنفي (ت٥٠٠هـ) . الطبعة الأولى ٢٠٠٩م بيت الأفكار الدولية .

(٣٢) الموسوعة الفقهية ؛ إصدار : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية _ الكويت . الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .

(٣٣) اللباب في شرح الكتاب _ شرح المختصر القدوري في الفقه الحنفي (ت٤٢٨هـ) للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (ت١٢٩٨هـ) حققه : د ؛ أ سائد بكداش . الطبعة الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م دار السراج المدينة المنورة .

(٣٤) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ؛ تأليف : الإمام تقي الدين ابي بكر بن محمد الحسيني الشافعي (ت٨٢٩هـ) . الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .

(٣٥) النجم الوهاج في شرح المنهاج ؛ للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت٨٠٨هـ) الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .

(٣٦) رد المحتار على الدّر المختار ؛ حاشية إبن عابدين على شرح ؛ الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكقي _ لمتن تنوير الأبصار _ لشيخ شمس الدين الترماسي _ ومعه تقريرات الرافعي وضعت في الهامش زيادة للمنفعة . الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م دار المعرفة ؛ بيروت .

(٣٧) فقه السنة ؛ تأليف : السيد سابق . الطبعة السادسة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥ م بيت الدولية ؛ الأردن

(٣٨) المقنع ؛ لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ــ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي .

(٣٩) مختصر الفقه الإسلامي ؛ لعبد الله التويجري .الطبعة السادسة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م بيت الأفكار الدولية .

(٤٠) أنوار السالك ؛ شرح عمدة السالك في عدة السالك ؛ تأليف : الشيخ محمد الزهري العمراوي .

(٤١) مجموع الفتاوى ؛ للإمام إبن تيمية .

(٤٢) كتاب الفروع لشيخ الإسلام العلامة الفقيه ؛ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت٧٦٣هـ) ــ ومعه ــ تصحيح الفروع ؛ للعلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرقاوي (ت٨٨٥هـ) حققه : عبد الفتاح أحمد فراج ؛ الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م

(٤٣) الجامع لأحكام القرآن ؛ والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان ؛ تأليف : أبي عبد الله بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت٦٧١هـ) تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .

(٤٤) نيل الأوطار ؛ من أسرار منتقى الأخيار للإمام الشوكاني ؛ حققه : محمد صبيعي حسن حلاق ؛ الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ .

(٤٥) الملخص الفقهي بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور صالح فوزان بن عبد الله الفوزان ؛ عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء . الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ .

(٤٦) صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري .

(٤٧) أحكام اليمين ؛ لشيخ أحمد الزومان .

(٤٨) آداب اليمين وأحكامها ؛ لعبد بن عبده العواضي .

(٤٩) توقير اليمين ـ لدكتور عبد الله الأطرم .

(٥٠) سير أعلام النبلاء ؛ لإبن محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ : شعيب الأرناؤوط ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .

(٥١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف : يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت٧٤٢هـ) المحقق : د / بشار عواد معروف . الناشر : مؤسسة الرسالة ؛ بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

(٥٢) **الكتاب: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان .**

(٥٣) سنن الدار قطني **المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ) ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط،حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم ن ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م**

(٥٤) **المهذب في فقة الإمام الشافعي . المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية .**

(٥٥) **المنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) المحقق: عوض قاسم أحمد عوض ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م**

(٥٦) **عمدة الفقه المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) المحقق: أحمد محمد عزوز ، الناشر: المكتبة العصرية ، الطبعة: ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤م**

(٥٧) **والكتاب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزن ، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى:**

٤٥٠هـ المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان _ الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ –١٩٩٩ م

(٥٨) أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنّذور ، المؤلف: أبو الفيصل البدراني

(٥٩) المحرري الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الخراني أبو البركات مجدالدين (ت ٦٥٢هـ) الناشر : مكتبة المعارف _ الرياض_ الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ _ ١٩٨٤م.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الإستهلال.....	ب
الإهداء.....	ج
الشكروالتقدير.....	د
ملخص البحث	هـ
المقدمة وهيكل البحث	١
التمهيد	٩
المبحث الأول : مفهوم اليمين ومشروعيتها	١١
المطلب الأول :اليمين لغة وإصطلاحا	١٢
المطلب الثاني : مشروعية اليمين	١٣
المبحث الثاني : شروط اليمين وصيغها	٢٠
المطلب الأول : شروط اليمين	٢١
المطلب الثاني : صيغة اليمين المشروعة وآراء الفقهاء في ذلك	٢٣
المبحث الثالث : أحكام اليمين :	٢٩

الموضوع الصفحة

المطلب الأول : أقسام اليمين ٣٠
المطلب الثاني : كفارة اليمين وشروطها ٣٩
الخاتمة ٤٢
النتائج ٤٣
الفهارس ٤٥
فهرس الآيات القرآنية ٤٦
فهرس الأحاديث النبوية ٤٨
فهرس المصادر والمراجع ٥٠
فهرس الموضوعات ٥٧